



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



PRRT – PRIMO RECYCLAGE

13 – L'asile à la frontière

Sommaire

1- Définitions et généralités

- références textuelles
- les 3 types de protections internationales
- les acteurs
- les 3 procédures de demande d'asile
- les 3 motifs d'opposition à la demande

2- Demande d'asile en frontière

- dispositions générales
- la procédure



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



DÉFINITIONS ET GENERALITES

Références textuelles



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



- * **Préambule de la constitution de 1946** - « asile constitutionnel »
- * **Convention de Genève** sur les réfugiés du 28/07/1951 - « asile conventionnel »
- * **Convention de New-York** du 28/09/1954 relative au statut des apatrides
- * Article 29 de la **CAAS**
- * Article 18 de la **Charte des droits fondamentaux de l'UE**
- * **Règlements et directives européens** (régime d'asile européen)
- * **CESEDA**



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



DÉFINITIONS ET GENERALITES

Les 3 types de protection internationales



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Le statut de Réfugiés

Article L511-1 CESEDA

* accordé par l'**OFPRA**, à toute personne

→ « **persécutée en raison de son action en faveur de la liberté** » (asile constitutionnel)

→ craignant avec raison d'être persécutée en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (asile conventionnel)

* accordé par **le Haut Commissariat des Nations Unies** pour les réfugiés



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire

Articles L512-1 et svts CESEDA

* accordé par l'**OFPRA**, à l'étranger qui **ne remplit pas les conditions** pour se voir reconnaître la qualité de **réfugié** s'il établit qu'il est exposé dans son pays à une **menace grave** : peine de mort, torture ou traitements ou peines inhumains ou dégradants, menace grave, individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international (ne s'applique qu'aux civils)



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Le statut d'apatride

* accordé par l'**OFPRA**, à toute personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (convention de New York)



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



DÉFINITIONS ET GENERALITES

Les acteurs



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



L'OFPRA → chargé de statuer sur les demandes d'asile / protection subsidiaire / apatride

La CNDA → juridiction administrative spécialisée chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de l'OFPRA

L'OFII → chargé du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile et de leur accompagnement

Les préfetures → chargées de gérer le droit au séjour des demandeurs d'asile

Les juridictions administratives



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



DÉFINITIONS ET GENERALITES

Les 3 procédures de demande d'asile



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



- La demande d'asile à la frontière
- La demande d'asile de droit commun
- La demande d'asile en rétention



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



DÉFINITIONS ET GENERALITES

Les 3 motifs d'opposition à la demande



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Motifs

L'article L352-1 CESEDA distingue, sans supprimer le refus d'entrée de l'art L332-1, trois motifs pouvant être opposés à tout demandeur d'asile à la frontière :

- La demande d'asile relève de la compétence d'un autre état (Dublin)
- La demande d'asile est manifestement irrecevable
- La demande est manifestement infondée



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



La demande d'asile relève de la compétence d'un autre état (Dublin)

→ **application du règlement Dublin III** n° 604/2013 qui tend à déterminer l'état responsable de cet examen.

Si un autre état est compétent :

- pas besoin d'avoir l'avis de l'OFPRA
- le ministre chargé de l'immigration notifie une décision de **transfert** :
 - * recours c/ cette décision dans les 48h et le magistrat désigné doit statuer dans les 72h
 - * le transfert ne peut être exécuté avant l'expiration du délai de 48h ou, le cas échéant, avant que le juge n'ait statué sur la requête



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



La demande d'asile est manifestement irrecevable

- protection déjà effective dans un autre état membre
- protection effective dans un état tiers où l'étranger peut être réadmis
- demande de réexamen sans éléments nouveaux suffisants



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



La demande est manifestement infondée

Si au « regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits », elle est :

- manifestement **dénuée de pertinence** au regard des conditions d'octroi de l'asile
- ou manifestement **dépourvue de toute crédibilité** en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LA DEMANDE D'ASILE EN FRONTIERE

Dispositions générales



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Définition

→ n'a pas pour objet de reconnaître le statut de réfugié à une personne en zone d'attente, mais d'obtenir **l'autorisation d'entrer sur le territoire** pour qu'elle puisse se rendre en préfecture et déposer un dossier de demande d'asile devant l'OFPRA, selon la **procédure de droit commun**

→ compétence exclusive du ministre chargé de l'immigration

→ en principe, l'avis favorable de l'OFPRA à l'entrée sur le territoire lie le ministre chargé de l'immigration (DGEF)



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Principe du non-refoulement

→ article 33 § 1 de la convention de 1951 : « Aucun des Etats contractants **n'expulsera ou ne refoulera**, de quelque manière que ce soit, **un réfugié** sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.»

→ article 3 § 1 de la Déclaration des Nations Unies sur l'asile territorial de 1967 : « Aucune personne visée au paragraphe 1 de l'article premier **ne sera soumise** à des mesures telles que le **refus d'admission** à la frontière ou, si elle est déjà entrée dans le territoire où elle cherchait asile, **l'expulsion ou le refoulement** vers tout Etat où elle risque d'être victime de persécutions. »



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Etrangers concernés

- L'étranger qui arrive en France par la voie **aérienne, maritime ou ferroviaire** et qui :
- sollicite l'asile spontanément à la frontière, sans notification d'un refus d'entrée
 - ou qui sollicite l'asile suite à un refus d'entrée, lors de son maintien en zone d'attente



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LA DEMANDE D'ASILE EN FRONTIERE

La procédure



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Cas des TOP

→ TOP : motif général à tout refus d'entrée, y compris au demandeur de protection

→ Art. L. 352-2 al 3 du CESEDA : l'avis favorable de l'OFPRA à l'entrée sur le territoire lie le Ministre chargé de l'immigration

→ **SAUF** si l'accès au territoire constitue une **menace grave pour l'ordre public** : seul cas où le Ministre peut passer outre l'avis de l'OFPRA (même article L. 352-2, 3^e al.)



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Issues de la demande

S'il fait l'objet d'un **refus d'entrer** sur le territoire au titre de l'asile
→ **réacheminement** après un délai de 48 heures pour permettre le recours par l'étranger contre la décision auprès du président du TA et tant qu'il n'a pas statué (L 352 – 8 du CESEDA). Le TA statue dans un délai de 96 heures à compter de l'expiration du délai de recours (L 352-4 du CESEDA).

S'il est **autorisé à entrer** sur le territoire au titre de l'asile
→ remise un **visa de régularisation de 8 jours**



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Avez-vous des questions ?